定兴县市场监督管理局
行政处罚决定书

冀市监保处〔2023〕13062623000668号

当事人：李玉光

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92130626MA097UK10Q

住所（住址）：

法定代表人（负责人、经营者）：李玉光

身份证（其他有效证件）号码：

联系电话：　　其他联系方式：

联系地址：**案件来源及调查经过：**2023年9月12日，我局执法人员刘红伟、王艳松在河北省保定市定兴县杨村镇卷子村的定兴县兴隆综合超市监督检查时发现，该单位涉嫌对所售优乐美奶茶等商品部分未按规定明码标价，我局执法人员当场对其下达了《责令改正通知书》责令于2023年9月22日前改正其价格违法行为。2023年9月22日我局执法人员对其进行复查时，该单位仍对所售商品部分未按规定明码标价。同日经主管领导于颖批准，此案立案调查。此案由刘红伟、王艳松二人承办。

案件事实：经查，当事人的经营位置在河北省保定市定兴县卷子村，店内悬挂营业执照。检查中发现该超市涉嫌对所售商品部分未按规定明码标价，我局执法人员当场对其下达了《责令改正通知书》，责令于2023年9月22日前改正其价格违法行为。2023年9月22日我局执法人员对其进行复查时，发现该单位仍对所售商品部分未按规定明码标价。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、2023 年 9 月 12 日的《现场笔录》和《责令改正通知书》证明该超市未按规定明码标价的事实和已告知当事人限期整改的事实。

2、2023 年 9 月 22 日的《现场笔录》、《询问笔录》，证明该超市仍未按规定明码标价的事实。

3、当事人的《身份证复印件》证明当事人具备行政责任能力。

4、《营业执照》、《食品经营许可证》复印件，证明当事人的合法经营资格。

5、现场照片证明当事人的违法事实。

上述证据事实充分，能够形成完整的证据链，证明了当事人对所售商品部分未按规定明码标价。

本局依法向当事人送达了《行政处罚告知书》（定市监罚告【2023】H055号），告知当事人本局对其拟作出的行政处罚事实、理由、依据及其享有的陈述、申辩及要求举行听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩及要求举行听证的要求。

本局认为：该超市对所售商品部分未按规定明码标价其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条之规定“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未标明的费用。”构成对所售商品部分未按规定明码标价的价格违法行为。

鉴于当事人积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提出证据材料，参照《河北省市场监督管理行政处罚裁量权基准》中《价格法》行政处罚裁量权基准序号 3 适用一般处罚情形属的规定，建议给予当事人一般处罚。

综上，该商店对所售商品部分未按规定明码标价，其行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未标明的费用。”的规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款”所列价格违法行为，建议罚款2000元，上缴国库。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，将罚没款缴至邮储银行定兴支行（账户：定兴县财政局，账号：913006010009968933）或者定兴县农村信用联社股份有限公司营业部（账户：定兴县财政局，账号222000122000095954 01）。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向定兴县人民政府或保定市市场监督管理局　　申请行政复议；也可以在六个月内依法向高碑店市人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

定兴县市场监督管理局

（印　章）

2023年10月12日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式____份，____份送达，一份归档，_____。